

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

2711/25/פ

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – הפחתת אגרה לעובדים בענף המלונאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹, בסעיף 1 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "החקלאות" יבוא "בענף המלונאות";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "החקלאות", יבוא "או בענף המלונאות".

דברי הסבר

ביום 22.10.12 הוגש דו"ח הוועדה להוזלת מחירי הנופש בישראל (להלן – הוועדה). הוועדה בחנה את הסיבות לעלויות התפעול הגבוהות הקיימות במלונות ישראל, בהשוואה לקיים במדינות ה-OECD, וכפועל יוצא מכך, למחירי הנופש הגבוהים יחסית בהשוואה לאותן מדינות OECD, ומצאה כי הסיבה המרכזית לעלויות התפעול החריגות בישראל נובעת מדרישות רגולציה עודפות ייחודיות לישראל שאין להן אח ורע בעולם. הוועדה המליצה על שורה של צעדים לצמצום דרישות הרגולציה העודפת והתאמתן למקובל במדינות המפותחות החברות ב-OECD. ביום 18.11.12 אימצה ממשלת ישראל את המלצות הוועדה בהחלטת ממשלה מס' 5235 (להלן – החלטת הממשלה).

בהתאם, ביום 22.10.14 נתקבלה החלטת הממשלה מספר 2209 שעניינה הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד התיירות – הסרת חסמים וקידום ענף המלונאות לשם הוזלת מחירי הנופש בישראל (להלן – ההחלטה להפחתת נטל הרגולציה) שקבעה בסעיף 9 כי ימונה צוות בינמשרדי בראשות משרד התיירות ובהשתתפות נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, משרד האוצר, משרד החוץ ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לגיבוש המלצות לממשלה בנוגע לצורך בהבאת עובדים זרים לישראל.

ביום 05.08.2018 נתקבלה החלטת הממשלה מס' 4101 שקבעה כי ניתן יהיה להביא עובדים זרים לעבודה במקצועות החדרנות והניקיון במלונות ישראל, וביום 19.06.2022, נתקבלה החלטת הממשלה מס' 1651 שהגדילה את מספר העובדים הזרים שניתן יהיה להעסיק בבתי המלון בישראל במקצועות הניקיון והחדרנות.

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

ביום 01.01.2022, נכנס לתוקף תיקון 20 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשפ"ב-2022, אשר ביטל את ההיטל בגין העסקת עובדים זרים במדינת ישראל, אולם השאיר על כנו את אגרת הבקשה ואת האגרה השנתית בגין העסקת עובדים זרים, אשר עומדות נכון לשנת 2022 על סך של כ-1,230 שקלים חדשים אגרת בקשה וכ-9,820 שקלים חדשים בגין אגרה שנתית להעסקת עובד זר, בענף התיירות (להלן – האגרות הקיימות).

אגרות קיימות אלה מקשות על העסקת עובדים זרים בענף המלונאות במקצועות הניקיון והחדרנות – מקצועות שעובדים ישראלים מכל המגזרים ושכבות האוכלוסייה, אינם חפצים לעבוד בהם, וכך, האגרות הקיימות מייקרות את עלויות ההעסקה והתפעול של בתי המלון, אל מול המתחרים במדינת אירופה ואגן הים התיכון, בניגוד להחלטות הממשלה בדבר הפחתת רגולציה והוזלת מחירי הנופש בישראל. משכך, מוצע להוזיל את גובה האגרות הקיימות היום, ולהשוות אותן לסכום הנגבה ממעסיקים בענפי החקלאות: אגרת בקשה על סך 620 שקלים חדשים ואגרה שנתית על סך 1,230 שקלים חדשים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)